الوحدة 17: من أحكام الأسرة في الإسلام-النسب التبني- الكفالة

أولا: النسب.



01- تعريفه: لغة: القرابة والالتحاق . اصطلاحا: هو الحاق الولد ذكرا كان أم أنثى بأبيه الحقيقي.

02- أهميته: النّسب وإن كان أثرا من آثار عقد الزواج، إلا أنه: • يضمن حقوقا للأبناء والآباء .
• يحفظ مقصدا من مقاصد الشريعة (حفظ النّسل) • سبب لمعرفة الأقارب والأرحام وصلتهم.

03- سبب النسب: هو الزواج: المراد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء حمل الزوجة بالولد.
لقوله ﷺ: « الولدُ للفراشِ وللعاهر الحَجَرُ» [رواه البخاري ومسلم] .

04- طرق إثبات النسب: (أدلة) يثبت النسب بالطرق التالية:
أ- الإقرار: هو اعتراف الشخص بنسبة المولود إليه ، بأن يقول : هذا ابني
ب-البينة الشرعية: وتكون بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، أو بتقديم: - وثيقة عقد الزواج: أو -الدفتر العائلي.
ملاحظة: البصمة الوراثية: هي: التركيب الوراثي المشتمل على مورثات منقولة من الأصول إلى الفروع، محدّدة للهوية الخاصة بالكائن الحي، عبر منحه صفاته وخصائصه. وتعتبر من الطرق العلمية الحديثة التي يلجأ إليها القاضي لإثبات النسب بناء على المصلحة المرسلة، ولا يلجأ إليها إلا لضرورة كـ : - حالات التنازع. - حالات الاشتباه. - حالات الضياع.



05- حقوق الطفل مجهول النسب: تعريفه: هو الذي لا يعرف له أب. ويطلق على كلّ طفل ضلّ أو طرحه أهله خوفا من الفقر أو فرارا من تهمة الزنا، فلا يعرف نسبه.
-حقوقهم: أعطى الإسلام لهم حقوقا تصون كرامتهم حتى لا يعيشوا بعقدة ذنب لم يرتكبوه، منها:
- منحهم أسماء وهوية. -منحهم حق الأخوة في الدين وحق الموالاة (الكفالة) . - عدم الاساءة لهم
- الحق في الحضانة والرعاية والإرضاع والنفقة والسكن والتعلم والتربية... - الحق في العمل وتولي المناصب.
- الحق في الوصية: (في حدود الثلث (1/3)) لأنه ليس له الحق في الميراث لانعدام النسب.



ثانيا: التبني:

01- تعريفه: لغة: ادّعاء البنوّة . اصطلاحا: هو أن يتخذ الإنسان ولد غيره ابنا له فيجعله كالابن المولود له.

02- حكمه ودليله: حرّم الإسلام التّبنّي، وأبطل كلّ آثاره:
- قال تعالى: [ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ] [الأحزاب:05].
- وقال النبي ﷺ: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام» [رواه البخاري].
- وقد تبنّى الرّسول ﷺ زيدا بن حارثة ﷺ قبل الاسلام، حتى نزل تحريم التبني فدعي باسم أبيه.



03-الحكمة من تحريمه: حرّم الإسلام التبني لأنه يؤدي إلى مفاسد كثيرة منها:
- يؤدي إلى اختلاط الأنساب والعائلات. - سبب في أخذ المتبنّى حقوق غيره (الإرث).
- الإسلام يقوم على الحق والعدل، لا على الافتراء والكذب - فيه تحليل ما حرم الله و تحريم ما أحل الله.
- قد يكون التبني سببا في بيع الفقراء أبناءهم لأغنياء لا أولاد لهم ليتبنوهم.

ثالثا: الكفالة:

01- تعريفها: لغة: الالتزام والضمان. واصطلاحا: هي الالتزام بالقيام على شؤون المكفول وتربيته ورعايته .



02- حكمها ودليله: جائزة ومستحبة لقوله تعالى: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ [آل عمران:37]،
وقولهﷺ: " أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كهاتين وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا " [رواه البخاري].

03- الحكمة من تشريعها: شرعت الكفالة في الإسلام لـ:



- رعاية شؤون الطفل وتربيته وتعليمه... - حماية القاصر من الضياع والهلاك.
-من أعظم أبواب الخير في الإسلام. - تعالج الكثير من الأمراض النفسية.
- تساهم في بناء مجتمع خال من الحقد والكراهية تسود فيه روح المحبة والمودة.
- ملاحظة: الرضاع من الحلول لمعالجة مشكلة الكفالة من حيث المحرمية، إذا كان دون الحولين من عمره،
لقوله ﷺ: "يَحرُمُ من الرّضاع ما يَحْرُمُ من النسب" [متفق عليه].

أهم الفروقات بين الكفالة والتبني:

	التبني	الكفالة
نسب الطفل	تغيير النسب	الحفاظ على النسب الاصلي
الحكم الشرعي	التبني محرم .	الكفالة مستحبة
الحق المالي	يأخذ الميراث وهذا غير شرعي.	يأخذ الوصية بدلا عن الميراث.
الجزاء عند الله	اللعنة يوم القيامة.	الدرجات العالية في الجنة